CONVENTION D'INDICATION

ENTRE :

ASSOCIATION DU DEPARTEMENT INFORMATIQUE DE L'IUT DE LAVAL - ADIIL, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 (déclaration faite en Préfecture le 14/12/2006 et publication au Journal Officiel en date du 06/01/2007 N° de parution : 20070001 Annonce n° 866), auprès de la Préfecture de Mayenne en date du 06/01/2007, dont le siège social est situé au **52 OU au 4,** rue des Docteurs-Calmette-et-Guerrin, 53000 Laval.

Représentée par Monsieur HAJADI Sami, agissant en qualité de **président** dûment habilité à l'effet des présentes ;

Ci-après désigné(e) l'« Indicateur », d'une part,

ET :

CREDIT LYONNAIS, société anonyme au capital de 2.037.713.591 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé au 18, rue de la République – 69002 Lyon et le siège central au 20 avenue de Paris - 94811 Villejuif cedex, et immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07 001 878,

Représentée par Madame CAMUS Nathalie en sa qualité de Directrice régionale Bretagne Basse-Normandie dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu d'une délégation de pouvoirs en date du 04/07/2025 ;

Ci-après désignée la « Banque » ou « LCL » d'autre part,

Ci-après désignés individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L'Indicateur est en relation, au titre de son activité, avec des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement.

La Banque est un établissement de crédit proposant des produits et services bancaires et financiers et souhaite développer les entrées en relation ou optimiser, le cas échéant, les relations préalablement établies avec les personnes susvisées.

L'Indicateur et la Banque ont donc décidé de se rapprocher pour mettre en place la présente convention d'indication (ci-après désignée la « **Convention** ») au terme de laquelle, la Banque confère à l'Indicateur les missions mentionnées au 2° de l'article R. 519-2 du Code monétaire et financier.

La présente Convention n'a pas pour but ou pour effet de conférer à l'Indicateur un mandat d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au sens des articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que l'application de la présente Convention ne soit pas source de conflits d'intérêts, soit pour elle-même, soit, le cas échéant, pour ses salariés.

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente Convention a pour objet de fixer les conditions et modalités qui régiront les relations entre la Banque et l'Indicateur.

Les relations instituées entre les Parties sont celles de contractants indépendants.

La Convention ne constitue ni une association ni un mandat donné par l'une des Parties à l'autre. A ce titre, l'Indicateur ne peut aucunement agir au nom et pour le compte de la Banque ou se présenter comme intervenant au nom de la Banque.

La Convention annule et remplace toute convention antérieurement conclue entre les Parties et ayant le même objet.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Les missions de l'Indicateur décrites à l'article 4.2 de la présente Convention s'adressent aux Etudiants de l'Indicateur, ci-après désigné le « **Client** » ou les « **Clients** », qui sont intéressés à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement.

ARTICLE 3 – DECLARATIONS DE L'INDICATEUR

L'Indicateur déclare et garantit :

- se conformer aux législations fiscales et sociales en vigueur le concernant et notamment être à jour, à la date de signature des présentes, de l'ensemble de ses obligations fiscales s'agissant tant des obligations déclaratives lui incombant qu'en ce qui concerne, en particulier, le paiement de l'ensemble des impôts et taxes dont il est redevable et en faire son affaire personnelle sous son entière responsabilité ;

- se conformer aux lois et règlements relatifs à la prévention du blanchiment des capitaux et à la lutte contre le financement du terrorisme tels que résultant notamment de la transposition de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

- se conformer aux obligations découlant de l'article L. 8222-1 du Code du travail relatif au renforcement de la lutte contre le travail clandestin ou illégal.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE L'INDICATEUR

4.1 – Obligations d'ordre général de l'Indicateur

L'Indicateur s'engage :

- à fournir les pièces décrites à l'annexe 1 de la présente Convention préalablement à la signature de la Convention et selon les périodicités prévues dans ladite annexe ainsi qu'à tout moment sur simple demande de la Banque ;

- à informer la Banque de tout élément de nature à modifier son activité, de toute transformation de la société et changements de dirigeants, de toute procédure amiable ou judiciaire à laquelle il pourrait être soumis, de toute création d'une société destinée à reprendre l'activité ;

- à remettre à la Banque les justificatifs des modifications intervenues.

4.2 - Missions de l'Indicateur

Le rôle de l'Indicateur, dans le cadre de la présente Convention, est limité :

1) A la transmission des coordonnées de la Banque et de ses documents publicitaires aux Clients intéressés par une opération de banque ou un service de paiement.

A cette fin, l'Indicateur s'engage à n'utiliser et à ne diffuser, pour le compte de la Banque, que des supports publicitaires qu'elle lui a remis à cet effet.

Ces supports sont retirés par celui-ci, soit en cas de péremption, soit en cas de mise en place de nouveaux supports par la Banque, soit en cas d'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales ou réglementaires en interdisant la diffusion en l'état.

2) A la transmission à la Banque des coordonnées des Clients intéressés par une opération de banque ou d'un service de paiement.

A cette fin, sous réserve de l'accord exprès et préalable du Client concerné, l'Indicateur :

- a) transmet à la Banque un exemplaire de la « Fiche de coordonnées » figurant en annexe 2 dûment remplie, datée et signée par le Client et revêtue de la signature et du cachet de l'Indicateur ;
- b) remet un second exemplaire au Client ; et
- c) conserve un troisième exemplaire.

L'Indicateur ne prend, dans le cadre de la présente Convention, aucune autre initiative.

4.3 – Interdictions de l'Indicateur

L'Indicateur ne peut effectuer aucun acte de démarchage bancaire ou financier au sens de l'article L. 341-1 du Code monétaire et financier.

Il ne peut remettre aux Clients aucun document autre que la « Fiche de coordonnées » prévue dans la présente Convention et les documents publicitaires mis à sa disposition par la Banque.

L'Indicateur a l'interdiction formelle :

- de solliciter ou de recueillir l'accord du Client sur les produits et services contenus dans les documents publicitaires, ou d'exposer oralement ou par écrit, au Client, les modalités de ces produits et services ;

- de faire de la publicité sur les produits et services contenus dans les documents publicitaires dans ses propres documents commerciaux quel que soit le canal utilisé ;

- d'utiliser le logo de la Banque au titre de la présente Convention d'Indication ;

- d'exiger des Clients le versement d'une rémunération en contrepartie de son indication convenue aux présentes ;

- de rétribuer sous quelque forme que ce soit les collaborateurs de la Banque.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE LA BANQUE

La Banque s'engage à :

- Réserver un accueil privilégié au Client, lequel sera reçu, dans la mesure du possible, par le Directeur de l'agence choisie ;

- Proposer aux Clients présentés par l'Indicateur les produits et services contenus dans les documents publicitaires ;

- Prendre position dans les meilleurs délais sur les demandes de souscription des produits et services contenus dans les documents publicitaires par les Clients adressés par l'Indicateur ;

A cet égard, il est rappelé que la Banque, a l'entière discrétion pour accepter ou non une nouvelle entrée en relation avec les Clients indiqués par l'Indicateur.

- verser à l'Indicateur, conformément aux dispositions de l'article R. 519-2 2° du Code monétaire et financier, une rémunération dont les conditions d'octroi, de calcul et de versement sont précisées à l'article 7 de la présente Convention ;

- Diffuser à l'Indicateur les éventuelles nouvelles versions de la « Fiche de coordonnées » figurant annexe 2 et de la Fiche les « Coordonnées de facturation et des correspondants » figurant en annexe 3.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - RESILIATION

6.1. Entrée en vigueur et durée

☐ DUREE DETERMINEE:

La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature par la dernière des Parties pour une durée de 1 an :

☐ renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée

6.2. Résiliation

6.2.1 Résiliation hors manquement

a) Les Parties auront la possibilité de s'opposer à la reconduction tacite de la Convention, sans que cela soit considéré comme sanctionnant un quelconque manquement de l'une ou l'autre des Parties, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception deux (2) mois avant le terme de la période initiale ou des périodes de renouvellement. Aucune indemnité de quelle que nature que ce soit ne pourra être demandée et ou versée par l'une ou l'autre Partie.

b) La Banque se réserve le droit de mettre fin à la présente Convention en cas de modification dans la situation juridique, économique et financière de l'Indicateur, moyennant un préavis de quinze (15) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune pénalité pour résiliation ne sera due.

6.2.2 Résiliation pour manquement

c) En cas de manquement par l'Indicateur à ses obligations, y compris celles concernant la fourniture des pièces justificatives listées à l'annexe 1 de la présente Convention, non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant le manquement et mentionnant la présente clause résolutoire, la Banque pourra mettre fin, de plein droit, à la présente Convention, sans indemnité à sa charge et sans préjudice de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre.

La Convention prendra fin le lendemain de l'expiration du délai.

d) Enfin, en cas de manquement grave par l'Indicateur à ses obligations, la Banque pourra mettre fin immédiatement et de plein droit, sans formalité et sans préavis, notamment dans les cas suivants :

- si l'Indicateur ne respecte pas les clauses « Interdictions » et / ou « Confidentialité » et /ou « Sanctions Internationales » et/ou « Lutte contre la Corruption » ;
- si une sanction pénale, administrative ou disciplinaire est prononcée à l'encontre de l'Indicateur.

La résiliation prendra effet le lendemain de la réception par l'Indicateur de la notification faite par la Banque par courrier recommandé avec accusé de réception, et ce nonobstant tous dommages intérêts auxquels la Banque peut prétendre.

Dans tous les cas, aucune pénalité pour résiliation ne sera due par la Banque à l'Indicateur.

6.3. Effets de la résiliation

En cas de résiliation de la Convention, l'Indicateur s'engage à restituer sans délai à la Banque tous les documents que celle-ci lui a remis en exécution de la Convention.

La résiliation n'aura d'effet que pour l'avenir. Nonobstant ce qui précède, l'obligation de confidentialité de l'Indicateur subsistera sans limitation de durée.

Quelle qu'en soit la cause, la résiliation de la Convention n'aura aucune incidence sur l'exécution par les Parties de leurs obligations à l'égard des Clients.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

Il est convenu entre les Parties que la Banque versera à l'Indicateur une rémunération au titre de la présente Convention selon les modalités ci-après exposées.

Les ouvertures de compte de dépôt à des Clients indiqués par l'Indicateur, à l'exclusion des cas dans lesquels le Client dispose déjà d'un compte de dépôt dans les livres de la Banque, pourront donner lieu, sous la condition de fonctionnement du compte concerné telle que précisée ci-dessous, au versement :

- ☐ d'une commission d'indication calculée par palier ci-après :

500 € toutes les 10 entrées en relation active pour le BDE concernés. Les étudiants devront bien nous dire de quel BDE ils proviennent.

Pour que cette commission d'indication soit due, plusieurs conditions cumulatives devront être remplies :

(i) l'Indicateur devra avoir fourni la « Fiche de coordonnées » présente en annexe dûment remplie, et datée; et signée par les Clients ;

(ii) les Clients devront avoir expressément délié la Banque du secret bancaire à l'égard de l'Indicateur par un écrit daté et signé du Client autorisant expressément la Banque à communiquer à l'Indicateur des informations le concernant sur l'ouverture et le fonctionnement du compte de dépôt susvisé ;

(iii) enfin, le compte ouvert devra avoir enregistré pendant 2 mois consécutifs, et jusqu'à réception de la facture, des opérations régulières au débit et au crédit (hors opérations liées à une perception de frais de la Banque ou d'une cotisation à un produit souscrit auprès de la Banque).

Cette rémunération est par nature assujettie à la TVA sauf à ce que l'Indicateur bénéficie d'une mesure d'exonération ou de franchise conformément à la réglementation en vigueur. Les Parties conviennent que cette rémunération s'entend toutes taxes comprises (TTC).

L'Indicateur envoie à la Banque, à l'adresse figurant à l'annexe 3 à la présente Convention, s'il y est tenu, une facture conforme à la réglementation fiscale en vigueur.

La commission est payable par virement sur le compte de l'Indicateur dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la facture, ou de tout document en tenant lieu.

Il est précisé que l'Indicateur fera son affaire personnelle de toutes les déclarations légales ou réglementaires tant auprès de l'administration fiscale que de l'URSSAF et sous son entière responsabilité.

Conformément à l'article 240 du Code Général des Impôts, ces commissions feront chaque année l'objet d'une déclaration fiscale auprès de l'administration de la part de la Banque.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE

Chacune des Parties déclare respecter l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables à son activité.

Chacune des Parties sera seule responsable de tout manquement commis aux obligations de toute nature qui leur sont applicables.

Chaque Partie répondra seule et directement, vis-à-vis de l'autre Partie et des tiers, des dommages de toute nature, directs ou indirects, survenus à l'occasion de l'exécution, tant de ses obligations contractuelles au titre de la présente Convention, que des obligations résultant de l'exercice de son activité professionnelle.

La Banque ne sera donc en aucun cas responsable du non-respect par l'Indicateur de ses obligations au titre des réglementations qui seraient applicables à ses activités, ni des fautes commises par l'Indicateur, de quelque nature que ce soit, qui auraient entraîné des dommages aux clients de l'Indicateur ou à des tiers.

ARTICLE 9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est entendu entre les Parties que la Convention n'entraîne aucune cession de marque.

L'Indicateur ne pourra utiliser, que les documents fournis par la Banque.

Il ne pourra reproduire les noms, marques ou logos appartenant à la Banque qu'avec son accord écrit.

ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITE ET SECRET BANCAIRE

Toutes les informations échangées entre la Banque et l'Indicateur en relation avec la Convention ou relatives au Client sont strictement confidentielles et couvertes par le secret professionnel. Ces informations ne pourront être divulguées à des tiers que dans le cadre des exceptions prévues par la législation ou la réglementation.

Chaque Partie s'engage à n'utiliser les informations confidentielles que pour l'exécution stricte des obligations établies dans la Convention et exclusivement pendant la durée de la Convention et à en garantir la confidentialité.

Les Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette confidentialité par leurs préposés, salariés ou non, leurs mandataires ou toute autre personne dont elles sont responsables.

Avant toute transmission de données personnelles ou confidentielles de ses clients à la Banque, l'Indicateur s'assurera qu'il dispose de l'autorisation nécessaire du Client.

Cette obligation de confidentialité perdurera sans limitation de durée même s'il est mis fin à la présente Convention.

Aussi, selon les besoins de la Convention, la Banque ne pourra informer l'Indicateur des suites réservées au Client, qu'à la condition que ce dernier ait délié la Banque du secret bancaire vis-à-vis de l'Indicateur.

ARTICLE 11 – SANCTIONS INTERNATIONALES

L'Indicateur déclare :

- respecter toutes les règles relatives aux sanctions internationales (ci-après les « Sanctions Internationales »), qui sont définies comme les lois, réglementations, règles ou mesures restrictives à caractère obligatoire édictant des sanctions économiques, financières ou commerciales (notamment toutes sanctions ou toutes mesures relatives à un embargo, un gel des fonds et des ressources économiques, à des restrictions pesant sur les transactions avec des individus ou entités ou portant sur des biens ou des territoires déterminés), émises, administrées ou mises en application par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations-Unies, l'Union Européenne, la France, le Royaume Uni, les Etats-Unis d'Amérique (incluant notamment les mesures édictées par le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers rattaché au Département du Trésor (ou OFAC) et le Département d'Etat), ou toute autre autorité compétente, des Etats/Entités précités ayant le pouvoir d'édicter de telles sanctions ;

- ne pas être une personne faisant l'objet ou étant la cible de Sanctions Internationales (ci-après une « Personne Sanctionnée).

L'Indicateur déclare qu'il a institué et/ou maintient des procédures et politiques visant au respect des Sanctions Internationales.

L'Indicateur s'engage à informer sans délai LCL de tout fait dont il aurait connaissance de nature à rendre inexacte l'une ou l'autre de ses déclarations relatives aux Sanctions Internationales.

En cas de déclarations inexactes relatives aux Sanctions Internationales et/ou si l'Indicateur devient une Personne Sanctionnée, LCL pourra mettre fin à la présente Convention sans indemnité et par simple lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 6.2 des présentes.

ARTICLE 12 – PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Pour les besoins du présent article, les termes suivants « données à caractère personnel », « traiter/traitement », et « responsable du traitement », ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD »).

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, et en particulier, le RGPD.
Au titre de la présente Convention, les Parties sont, chacune, responsables du traitement de données à caractère personnel qu'elles mettent en œuvre vis-à-vis des personnes concernées.

A ce titre les Parties s'engagent :

- à respecter la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (ci-après désigné « **RGPD** »),

- à assurer la protection des données personnelles et traitements y afférents, conformément à la réglementation applicable en la matière,

- à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données personnelles et, notamment, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et, plus généralement, à mettre en œuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute forme de traitement illicite, étant précisé que ces mesures doivent assurer, compte tenu de l'état de l'art et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par les traitements et la nature des données à protéger,

- à respecter et à faire respecter notamment par leurs préposés, salariés ou non, mandataires éventuels, sous-traitants, prestataires permanents ou occasionnels, les dispositions légales et réglementaires relatives aux données personnelles, notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le RGPD, dès lors qu'elles feront procéder à la collecte et/ou au traitement d'informations nominatives.

12.1. Données à caractère personnel du Client

Les données figurant sur la « Fiche de coordonnées » sont collectées par l'Indicateur. Si le Client complète et signe la « Fiche de coordonnées », les renseignements qui y sont portés sont transmis aux correspondants de la Banque dont les coordonnées figurent à l'annexe 3. A défaut, aucune donnée à caractère personnel relative au Client n'est transmise à la Banque par l'Indicateur.

12.2. Données à caractère personnel de l'Indicateur

Les données à caractère personnel de l'Indicateur -personne physique-recueillies dans la présente Convention seront traitées par CREDIT LYONNAIS SA (ci-après désignée LCL), en sa qualité de responsable de traitement, à des fins de mise en place de cette même Convention. Toutes les informations demandées sont nécessaires à la validité de celle-ci.

L'Indicateur peut, de manière générale, à tout moment, dans les conditions prévues par la réglementation, accéder aux données personnelles le concernant, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité, ou communiquer des instructions sur le sort de ses données en cas de décès. Le cas échéant, il peut également retirer, à tout moment, son consentement sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. Il peut enfin, lorsque le traitement repose sur l'intérêt légitime, s'opposer au traitement de ses données pour des motifs tenant à sa situation particulière et s'opposer, sans motif, à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection commerciale par LCL ou par des tiers auxquels LCL aurait transmis les données le cas échéant.

Pour ce faire, il lui suffit d'exercer ses droits en écrivant par courrier simple à l'adresse suivante : Délégué à la protection des données LCL – BC 206-09 – 20 avenue de Paris, 94811 VILLEJUIF Cedex ou par courriel à l'adresse électronique suivante : protection_des_donnees@lcl.fr. En cas de demande écrite adressée par courrier postal, les frais de timbre lui seront remboursés sur simple demande de sa part.

ARTICLE 13 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET CONTRE LA FRAUDE

Chacune des Parties déclare et garantit respecter et remplir toutes les obligations qui lui incombent au titre des lois et réglementations relatives au respect des droits humains, sociaux et environnementaux résultant de ses activités, dont, notamment en France, la Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (loi « sur le devoir de vigilance »).

Par ailleurs, le Groupe Crédit Agricole, certifié norme ISO 37001, attache une importance particulière à la lutte contre la fraude et la corruption et entend que toute personne physique ou morale, en relation avec toutes les entités du Groupe Crédit Agricole, adhère aux mêmes principes et respecte les législations et réglementations en vigueur, notamment la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi « Sapin II »).

En conséquence, les Parties s'engagent, tout au long de la relation commerciale à respecter et faire respecter, par ses dirigeants et ses collaborateurs, les lois et/ou réglementations relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, et à prévenir et faire cesser tout comportement contrevenant aux législations/réglementations en vigueur.

Chaque Partie s'engage à respecter la loi « Sapin II », et particulièrement les dispositions de l'article 17-II, lorsqu'elles lui sont applicables, et à prendre connaissance du code de conduite de l'autre Partie.

Par ailleurs, dans la mesure où elle en aurait connaissance et où ces informations seraient de nature à constituer un manquement au présent, chaque Partie s'engage à informer l'autre Partie dans des délais raisonnables.

Chaque Partie s'engage à reporter auprès de ses cocontractants et sous-traitants, intervenant dans ses activités, les engagements susvisés et obtenir de ces derniers qu'ils en fassent de même.

ARTICLE 14- LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

L'Indicateur :

1- s'engage à respecter les obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui lui sont applicables,

2- déclare que ni lui-même ni à sa connaissance, aucune de ses filiales, aucun de leurs représentants légaux, administrateurs, dirigeants et employés respectifs n'est engagé dans une activité ou n'a commis d'acte ou ne s'est comporté d'une manière susceptible d'enfreindre toute loi ou réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur dans toute juridiction compétente

3- déclare avoir mis en place et maintenir les procédures et politiques adéquates visant au respect de ces obligations.

ARTICLE 15- TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Les Réclamations sont de la compétence de :

- l'Indicateur, lorsqu'elles sont relatives aux missions d'indication de l'Indicateur telles que décrites à l'article 4.2 de la présente Convention,
- LCL, lorsqu'elles sont relatives aux produits et services commercialisés par la Banque.

Chacune des Parties prend en charge les réclamations qui relèvent de sa compétence.

Pour toute Réclamation adressée à l'une des Parties (la « Partie Saisie »), cette dernière s'engage vis-à-vis de l'autre Partie, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la Réclamation*, à :

(i) Accuser réception de son courrier au Client, que la Réclamation relève de la compétence de l'une ou l'autre des Parties ;
(ii) Adresser la Réclamation pour traitement à l'autre Partie (la « Partie Concernée ») si la Réclamation relève de la responsabilité de l'autre Partie
(iii) Adresser la Réclamation à l'autre Partie pour traitement conjoint si la Réclamation relève de la responsabilité des deux Parties.

La(les) Partie(s) Concernée(s) s'engage(nt) à répondre au Client, dans les délais de traitement qui lui ont été communiqués par chacune des Parties et dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date d'envoi de la Réclamation par le Client. Une copie de la réponse adressée au Client sera adressée pour information à l'autre Partie.

L'Indicateur adressera, annuellement, à la Banque un état de traitement des réclamations écrites des Clients, dont un modèle de compte-rendu figure en annexe 4.

*Date d'envoi de la réclamation :
- Pour une réclamation envoyée par courrier postal : c'est la date du cachet de la poste. En l'absence de cachet de la poste ou en cas d'illisibilité de celui-ci c'est la date de réception de la réclamation qui sera retenue.
- Pour une réclamation envoyée par mail ou formulaire en ligne : c'est la date du mail ou du formulaire dans la messagerie sécurisée.

ARTICLE 16 – SUIVI DE LA CONVENTION

L'Indicateur et la Banque conviennent de se rencontrer au moins une fois par an, à première demande de l'une ou l'autre des Parties, et dans un délai de quinze (15) jours à compter de ladite demande aux fins de concertation et d'optimisation de leurs relations.

ARTICLE 17 - NON EXCLUSIVITE

La Convention est conclue sans exclusivité au profit d'aucune des deux Parties. Les Parties pourront donc conclure des contrats ayant le même objet avec des tiers.

ARTICLE 18 – INTUITU PERSONAE

La Convention est conclue par chaque Partie en fonction de la personnalité de l'autre Partie. En conséquence, elle n'est ni cessible, ni transmissible, sauf accord écrit et préalable de l'autre Partie.

ARTICLE 19 – MODIFICATIONS

Les stipulations de la Convention ne pourront être modifiées que par un avenant écrit signé par chacune des Parties. Tout avenant ultérieur n'emportera pas novation des obligations des Parties figurant dans la Convention et fera partie intégrante de la Convention. Les stipulations de la Convention qui n'auront pas été modifiées par ledit avenant demeureront en vigueur.

ARTICLE 20 – NULLITE

Tout article, clause, partie de la Convention qui serait déclarée nulle, annulable ou invalide, pour quelque raison que ce soit, n'emporterait pas la nullité de la Convention qui restera valide et exécutoire. La nullité d'une des clauses ne saurait porter atteinte aux autres stipulations ni affecter la validité de la Convention ou de ses effets juridiques.

Le fait pour l'une ou l'autre des Parties de ne pas invoquer l'une quelconque des clauses de la Convention ne saurait, en aucune manière, être interprété comme une renonciation tacite à se prévaloir de ladite clause.

Une telle renonciation n'aura d'effet que si elle est exprimée par écrit et signée par la personne dûment habilitée à cet effet.

ARTICLE 21 – INTEGRALITE DE LA CONVENTION

Toutes conventions, accords, documents, engagements ou déclarations éventuels conclus entre les Parties antérieurement à la présente Convention et portant sur le même objet sont annulés et remplacés en toutes leurs stipulations par la présente Convention.

Les annexes, ci-après listées, font partie intégrante de la Convention et en sont indissociables :

- Annexe n°1 : liste des pièces à fournir par l'Indicateur ;
- Annexe n°2 : Fiche de coordonnées ;
- Annexe n°3 : coordonnées des correspondants de la Banque et adresse de facturation ;
- Annexe n°4 : état de traitement des réclamations ;
- Annexe 5 : conditions privilégiées réservées aux Clients.

ARTICLE 22 – FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil, suspendront dans un premier temps les Parties de leurs obligations. Les Parties s'efforceront de prendre toutes mesures permettant la reprise de leurs obligations dans les meilleurs délais.

Cependant, si la suspension des obligations du fait de force majeure devait excéder une durée de deux (2) mois, chacune des Parties pourra mettre fin de plein droit à la Convention sans indemnité dans les conditions prévues à l'article 6 supra.

ARTICLE 23 – DROIT APPLICABLE – LITIGES

De convention expresse entre les Parties, la Convention est régie par et soumise au droit français. Elle est rédigée en langue française.

En cas de difficultés ou désaccord pour l'exécution des obligations citées dans la Convention, les Parties rechercheront une solution amiable.

A défaut d'accord, tout litige auquel la Convention pourrait donner lieu, qu'il s'agisse de sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de commerce de Paris.

ARTICLE 24 – ELECTION DE DOMICILE

Pour les besoins des présentes, les Parties font élection de domicile en :

- son siège central pour la Banque ; et
- son siège social pour l'Indicateur.

Fait en deux (2) exemplaires,

A Rennes, le 04/07/2025

Pour l'Indicateur	**Pour la Banque**
A ……, **le** ... /... /…….	**A ……..., le** ... /... /……..
Monsieur	**Madame**

ANNEXE 1
LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR L'INDICATEUR

Pièces à remettre à la Banque	Personne Physique	Personne Morale	Périodicités
Pièce d'identité (passeport, CNI européenne ou titre de séjour UE) en cours de validité de l'Indicateur personne physique ou du ou des mandataires sociaux ou des personnes habilitées à représenter la société	X	X	A la signature + annuellement
Si l'Indicateur est rémunéré Relevé d'identité bancaire et lettre avec en-tête et numéro SIREN	X	X	A la signature + à l'occasion de toute modification
Copie des statuts signés et à jour	N/A	X	A la signature + à l'occasion de toute modification
Justificatif des habilitations de la personne signataire de la convention (exemple : dernier procès verbal d'assemblée générale)	N/A	X	A la signature + à l'occasion de toute modification
Si l'Indicateur est rémunéré, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois	X	X	A la signature + semestriellement
Annexe 4			Semestriellement

ANNEXE 2 - FICHE DE COORDONNEES

FICHE DE COORDONNEES
établie en 3 exemplaires (1 destiné au client/prospect, 1 pour la Banque, 1 pour l'Indicateur)

EMETTEUR : L'INDICATEUR	DESTINATAIRE : LA BANQUE
Coordonnées du professionnel (nom, dénomination sociale, forme juridique, n° RCS, adresse, nom et qualité du représentant habilité): **Tél. : _____** **Fax : _____** **Adresse mail :** **CACHET**	**[Banque_____]** **[_(adresse)_]** **Tél. : [_____]** **Adresse mail :** **[_____]**

COORDONNEES
DU CLIENT /PROSPECT

Informations à remplir par le Client

Nom : Hajadi Prénom : Sami
Adresse : 24 allée des roses
Code postal : 53000 Ville : Laval
Tél. domicile : 0650633829 Tél. prof *: - Portable* : 0650633829 E.mail* : samihajadi@gmail.com

PARTIE RESERVEE AU CLIENT/PROSPECT

Données à caractère personnel :

Par la signature des présentes, j'autorise l'indicateur à communiquer mes coordonnées (Nom, prénom, email, numéro de téléphone et adresse postale) auprès de son partenaire Crédit Lyonnais (ci-après désignée LCL), en vue d'être contacté au sujet de ses produits et services contenus dans les documents publicitaires auxquels j'ai eu librement accès au sein des locaux de l'Indicateur.

Mes données à caractère personnel recueillies dans la présente fiche par l'indicateur, en sa qualité de responsable de traitement, seront transmises à Crédit Lyonnais SA, ci-après désignée LCL, qui les utilisera, en sa qualité de responsable de traitement, afin d'entrer en contact avec moi conformément à ma demande.
Je peux, à tout moment, dans les conditions prévues par la réglementation, accéder aux informations me concernant, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité ou communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès. Je peux également retirer, à tout moment, mon consentement sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. Je peux enfin m'opposer au traitement de mes données pour des motifs tenant à ma situation particulière et m'opposer, sans motif, à l'utilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale par LCL ou par l'Indicateur ou par des tiers auxquels LCL ou l'Indicateur auraient transmis les données le cas échéant.

Pour ce faire, il me suffit d'exercer mes droits auprès de LCL, en écrivant par courrier simple à l'adresse suivante : Délégué à la protection des données LCL – BC 206-09 – 20 avenue de Paris, 94811 VILLEJUIF Cedex ou par courriel à l'adresse électronique suivante : protection_des_donnees@lcl.fr. Je peux également exercer mes droits auprès de l'Indicateur à l'adresse suivante : XXX. Les frais de timbre me seront remboursés sur simple demande de ma part. Je suis informé que l'exercice de certains des droits susvisés pourra empêcher LCL ou l'Indicateur de fournir, selon les cas, certains produits ou services.

Pour en savoir plus sur la protection de mes données à caractère personnel, je peux consulter la Politique de Protection des Données Personnelles de LCL disponible à l'adresse suivante : https://www.lcl.fr/politique-

protection-des-donnees ou sur simple demande auprès d'une entité LCL (agence, centre d'affaires, pôle banque privée) et je peux consulter la Politique de Protection des Données de l'Indicateur à l'adresse suivante : XXX.

Levée du secret bancaire :

J'autorise également la Banque à transmettre ultérieurement à l'Indicateur des informations me concernant en rapport avec les produits ou services sollicités et/ou souscrits auprès de la Banque et délie pour ce faire expressément cette dernière du secret bancaire.

Fait à : Laval
Le : 13/07/2025

Signature :

ANNEXE 3 – COORDONNEES DES CORRESPONDANTS DE LA BANQUE
ET
ADRESSE DE FACTURATION

CREDIT LYONNAIS, société anonyme au capital de 2.037.713.591€ € immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro: B 954 509 741 RCS Lyon et immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07 001 878,

Adresse :

Tél. :
Fax :

Adresse mail :

CORRESPONDANTS :

AGENCE LCL LAVAL au 32 B RUE DE LA PAIX 53000 LAVAL

Akadji GBONGBADJE, Directeur, 06.45.81.63.13 akadji.gbongbadje@lcl.fr

Théo FOUCHER, Conseiller, 02.43.59.90.19 theo.foucher@lcl.com

ANNEXE 4
ETAT DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Liste des réclamations reçues par…….. (nom de l'Indicateur) en…….. (année concernée)				
Nom du réclamant	Motif	Date de réception	Date d'information de LCL	sort

ANNEXE 5
CONDITIONS PRIVILEGIEES

Cette annexe présente pour simple information un descriptif des conditions privilégiées réservées aux Clients tels que définis dans la Convention.

Cette annexe ne constitue pas une publicité. Il est rappelé que l'Indicateur ne peut donc adresser au Client cette annexe, ni ne peut exposer oralement ou par écrit les conditions ci-après décrites.
Les conditions ainsi décrites sont celles en vigueur à la date de signature de la Convention, et sont susceptibles d'évolution à la seule initiative de la Banque.

Prime pour l'ouverture d'un premier compte de dépôt

L'ouverture d'un premier compte de dépôt, ouvrira droit au Client à l'octroi d'une prime de **50 euros** (dans la limite réglementaire de 80 euros).

Cette prime sera payable à l'issue d'un délai de 3 mois.

Le compte devra avoir enregistré au cours de cette période de fonctionnement un nombre mensuel minimum de 5 opérations, hors opérations liées à une perception de frais de la Banque ou d'une cotisation à un produit souscrit auprès de la Banque.

Le versement sera effectué sur le compte tenu dans les livres de la Banque.

Autres avantages

OFFRE PREMIUM (flyer avec détail de l'offre annexé à la convention)